

1526937-36.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO PEDRO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma De Mello

Vistos.

JOÃO PEDRO DA SILVA (RG 53922051/SP) foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 29, caput, do Código Penal, porque no dia 04 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1526937-36.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526937-36.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO PEDRO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma De Mello

Vistos.

JOÃO PEDRO DA SILVA (RG 53922051/SP) foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 29, caput, do Código Penal, porque no dia 04 de novembro de 2021, por volta de 18h30, no interior do estabelecimento comercial denominado "Botique Clara Modas", situado na Av. Yervant Kissajikian, nº 2.721, nesta cidade e comarca, em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave violência física, teria subtraído para proveito comum a quantia de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencente à empresa vítima, representada por Celescina Amaro Barbosa, e uma aliança de ouro pertencente a esta.

O acusado foi preso em flagrante (fl. 5).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 50/53).

A denúncia foi recebida (fl. 76).

A defesa requereu a liberdade provisória do acusado (fls. 86/94). O pedido foi indeferido (fl. 111).

O acusado foi devidamente citado (fl. 113). A defesa apresentou resposta à acusação (fls. 122/124).

O recebimento da denúncia foi mantido (fl. 125).

Na audiência de instrução, foram ouvidas a representante da vítima, as testemunhas arroladas pela acusação e as de defesa.

O Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia.

A Defesa requereu a absolvição do acusado. Subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, regime mais brando e demais benefícios.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 39/44), auto de prisão em flagrante (fl. 95) e auto de exibição/apreensão/entrega (fl. 20), bem como pelas provas orais abaixo transcritas.

A representante da vítima Celescina Amaro Barbosa declarou, em sede policial, que é proprietária da loja de roupas "Botique Clara Modas" e, na data dos fatos, estava sozinha no interior da loja quando dois homens entraram e anunciaram o assalto.

Afirmou que o homem que estava de camiseta com listras puxou seu cabelo e a levou para dentro do provador. Aduziu que o homem tentou puxar seu aparelho celular, mas recusou a entrega, momento em que ele a derrubou no chão e desferiu um tapa em seu rosto, bem como tampou sua boca para não gritar. Afirmou que mesmo assim ficou gritando por ajuda e que o roubador conseguiu retirar sua aliança do dedo. Destacou que o segundo assaltante, posteriormente identificado como João Pedro da Silva, abriu a gaveta e subtraiu a quantia de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Afirmou que, ato contínuo, Felipe, que trabalha na loja ao lado, entrou na loja e gritou para os assaltantes soltarem a vítima, momento em que ambos saíram correndo e na fuga, o assaltante de camisa com listras, desferiu um soco no rosto de Felipe, que desfaleceu imediatamente, ficando desacordo por uns minutos. Disse que, em seguida, quando saiu para a rua, viu que um dos assaltantes foi contido por populares e que se aproximou e disse que o homem contido pela GCM a paisana havia acabado de assaltar sua loja. Declarou que o outro indivíduo logrou em fugir e que todos os pertences subtraídos estavam com João Pedro e foram recuperados. Por fim, disse que não estava lesionada.

Na fase processual, a representante da vítima Celescina afirmou que entrou o acusado e outro indivíduo; eles saíram, quando voltaram anunciaram o roubo; o que estava com ele a puxou pelo cabelo, a jogou e agredir a vítima; o réu saiu, o outro gritou volta e pega as coisas; ele voltou, abriu a gaveta, pegou R\$ 250,00 e um anel; eles bateram no Felipe; começou a gritar, pois viu Felipe machucado; chegou um policial e informou que havia sido assaltada; o indivíduo de camisa listrada fugiu; o acusado não agrediu a vítima; Felipe trabalhava na loja ao lado; ele foi ajudar a vítima, quando levou um soco; pediu para o outro indivíduo não agredi-la; quando Felipe chegou eles saíram correndo; Felipe desmaiou; o dinheiro e o anel estavam com o acusado; quem retirou o anel foi o acusado; ele quem ficou com tudo; a aliança estava em cima do balcão; quando percebeu que iria ser assaltada tirou a aliança; não sabe quem agrediu Felipe; o acusado saiu correndo; os policiais viram eles correndo; não viu a prisão do acusado.

A testemunha Felipe Neves dos Santos, em sede policial, declarou que trabalha em uma loja de venda de aparelhos celulares que fica ao lado da loja da vítima Celescina e, na data dos fatos, estava sozinho no interior do comércio quando ouviu gritos de socorro. Afirmou que, ao entrar na loja, viu que um homem segurava Celescina e o outro estava subtraindo dinheiro do caixa. Destacou que gritou para soltarem a vítima e, em seguida, os roubadores saíram correndo da loja. Aduziu que um deles, o que trajava camisa com listras, desferiu um soco em seu rosto, provocando desmaio. Declarou que se não lembra por quanto tempo ficou desacordado e que foi socorrido para o Hospital pela polícia militar. Por fim, declarou que nenhum pertenceu seu foi subtraído.

Em sede policial, a testemunha Verônica da Silva Brito afirmou que é Guarda Civil Metropolitana e, na data dos fatos, por volta das 18h30min, trafegava com seu veículo Ford/Ecosport pela Av. Yervant Kissajikian, a caminho de casa, acompanhada de seu marido, quando ao se aproximarem de uma loja de roupas observaram dois indivíduos correndo na calçada. Declarou que já na sequência visualizou um rapaz caído no chão da loja e populares gritavam "pega ladrão". Aduziu que, instintivamente, decidiu abordar os dois indivíduos que passaram correndo, no entanto conseguiu deter apenas um deles, identificado posteriormente como João Pedro da Silva. Sustentou que ele trazia consigo uma mochila, na qual havia a quantia de duzentos e cinquenta reais em espécie e um anel feminino. Destacou que João Pedro confirmou que havia acabado de roubar a loja. Afirmou que Policiais Militares foram acionados e compareceram no local, sendo que a equipe do Sd. Pm. Renato providenciou o socorro ao rapaz agredido. Declarou que conversou com a proprietária da loja, Sra. Celescina Amaro Barbosa, e esta confirmou que o acusado João Pedro e um comparsa haviam roubado duzentos e cinquenta reais do caixa e seu anel, bem como afirmou que o comparsa de João Pedro deu um soco na vítima Felipe Neves dos Santos, que veio até a loja após ouvir seus gritos. Por fim, afirmou que o Sd. Pm. Renato e ela dirigiram-se até esta Delegacia, conduzindo o acusado e as vítimas para tomada das providências cabíveis.

Em audiência de instrução, a testemunha Verônica afirmou que estava no local quando se deparou com duas pessoas correndo e populares gritando pega ladrão; em seguida, viu um rapaz no solo; eles correram em direção a testemunha; fez a abordagem do acusado o outro fugiu; se identificou e chamou apoio; com o acusado foram encontrados os objetos subtraídos, a quantia de R\$ 250,00 e um anel; a vítima agredida foi socorrida ao PS; chegou a desmaiar; o réu admitiu que havia praticado o roubo; as vítimas reconheceram o acusado; reconhece o acusado como sendo a pessoa detida; chegou a ver o réu saindo da loja; a abordagem foi ali na região; fez acompanhamento, estava conduzindo o seu veículo; a abordagem foi em uma rua paralela; do local da abordagem não conseguia ver a loja.

A testemunha policial Renato Gonçalves da Conceição, declarou, extrajudicialmente, que, na data dos fatos, por volta das 18h30min, encontrava-se em patrulhamento de rotina, acompanhado do Sd. Pm. Monteiro, a bordo da viatura M-22222, quando foram acionados, via rádio, pelo Copom, para apoiarem ocorrência versando sobre roubo, cujo autor havia sido detido. Afirmou que se dirigiram ao local apontado, qual seja Av. Yervant Kissajikian, nº 3721, e encontraram a Guarda Civil Metropolitana Verônica da Silva Brito, a qual estava detendo o indivíduo João Pedro da Silva. Aduziu que Verônica relatou que havia flagrado João Pedro correndo, em companhia de um comparsa que não foi detido, após praticarem roubo a uma loja vizinha. Destacou que na loja de propriedade da Sra. Celescina Amaro Barbosa foram informados por ela que os dois indivíduos ali haviam entrado e anunciaram roubo. Declarou que os dois subtraíram R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) do caixa e um anel de Celescina. Afirmou que no local também se encontrava a vítima Felipe Neves dos Santos, o qual foi agredido pelo autor, que conseguiu fugir. Por fim, declarou que socorreu Felipe até o Hospital Eldorado, no município de Diadema e após conduziu as partes ao 98º DP.

Em juízo, o policial Renato afirmou que foi acionado pela guarda municipal; ela disse que se deparou com um roubo e que deteve um dos suspeitos; pediu apoio para encaminhamento; não acompanhou a abordagem; foi passado que o valor e uma aliança foram encontrados com o acusado; socorreram um indivíduo que estava muito ferido,

caído no chão; a prioridade passou a ser o indivíduo ferido.

A testemunha de defesa Rogerio Azevedo Faria narrou, em juízo, que é tio do acusado; no dia dos fatos conversou com o réu; efetuou um pagamento por um serviço; pediram para ele fazer uma compra; após, chegou a notícia que ele havia sido preso; depois não teve mais notícia; ele é tranquilo, sempre ajuda todos, estava trabalhando na obra

A testemunha de defesa Darcy Azevedo Rocha narrou, em juízo, que é avó do acusado; esteve com o acusado no dia da prisão; o réu é boa pessoa.

O acusado, JOÃO PEDRO DA SILVA, em sede policial, negou a autoria delitiva. Afirmou que foi detido pela guarda municipal Verônica enquanto corria na rua. Declarou que, por volta de 17h do dia dos fatos, recebeu R\$ 300,00 (trezentos reais) de seu tio Rogério e R\$ 50,00 (cinquenta reais) de sua avó para ir ao supermercado Dia. Disse que viu várias pessoas correndo e decidiu correr também. Afirmou que a quantia de R\$ 250,00 reais e uma aliança não estavam dentro de seu bolso. Aduziu que não confessou a autoria delitiva à guarda municipal Verônica. Declarou que recebeu os R\$ 300,00 (trezentos reais) de seu tio porque estava trabalhando em um obra e que o supermercado Dia fica próximo ao local onde foi abordado, onde havia muitos populares. Declarou que nenhum popular saiu em sua defesa, bem como que tem 20 anos de idade e nunca foi preso. Por fim, declarou que a guarda civil municipal Verônica não o constrangeu, ameaçou ou agrediu para responder informalmente às suas perguntas.

Em juízo, o acusado afirmou que na data dos fatos o pai de criação ficou em coma; soube que ele faleceu; ela estava sem dinheiro para levar a papelada; foi ver se alguém tinha dinheiro; veio um menino que disse para ganhar dinheiro; foi junto e ele falou é aqui; ele deu voz de assalto; não agrediu ninguém; está arrependido; nunca cometeu nenhum crime.

Ante o conjunto probatório, restou comprovada a conduta criminosa imputada ao réu, pela prisão em flagrante do acusado (fl. 5), a confirmação dos fatos pelos agentes policiais que atenderam a ocorrência (fl. 23/24) e as câmeras de segurança do estabelecimento comercial (fls. 39/44), bem como pelas declarações prestadas pela vítima e testemunha em juízo e o reconhecimento do autor dos fatos e confissão do acusado.

Com efeito, os fatos narrados confirmam que, no dia 04 de novembro de 2021, na Av. Yervant Kissajikian, nº 2.721, no interior do estabelecimento "Botique Clara Modas", o acusado, em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, ingressaram na referida loja e abordaram a representante da vítima, Celescina Amaro Barbosa, anunciando o assalto. Em seguida, mediante o emprego de violência física, subtraíram R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) do caixa do estabelecimento comercial e um anel que estava em posse da representante da vítima. Nesse contexto, após subtraírem os valores e bens no interior do imóvel, evadiram-se do local e empreenderam fuga pela via pública. Nesta, trafegava a guarda civil municipal Verônica da Silva Brito que, percebendo a movimentação suspeita, bem como os gritos dos populares, perseguiu os assaltantes, logrando em capturar apenas o acusado. No mais, em posse do acusado foram encontrados um anel em ouro e R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

No mais, a vítima narrou a forma com que o delito foi praticado e reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas. O réu, por sua vez, admitiu a prática delitiva.

O concurso de pessoas restou comprovado, uma vez que, conforme narrativa da vítima e da testemunha, o réu, juntamente com pessoa não identificada, teria praticado o crime.

Diante do contexto probatório formado no curso da instrução criminal, a condenação é de rigor, pois a conduta criminosa imputada ao réu restou cabalmente comprovada. Passo a fixação da pena.

Fixo a pena base do crime de roubo no mínimo legal, nos termos do art. 59, do Código Penal, entendendo que as circunstâncias são extremamente graves, eis que uma das vítimas foi violentamente agredida, conforme a narrativa de todos que estavam no local.

Assim, aumento a pena em 2/6, fixando a pena-base em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e presentes as atenuantes da menoridade relativa e confissão, diminuo a pena no mínimo legal.

Na terceira fase, incide a causa de aumento em razão do concurso de pessoas, nos termos do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, razão pela qual a pena é aumentada em 1/3.

Portanto, a pena definitiva será de em 5 anos e 4 meses de reclusão e o pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

O réu deverá cumprir pena, inicialmente, em regime fechado, uma vez que o delito foi praticado com violência física contra uma das vítimas, a qual teria ficado gravemente ferida.

Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, conforme o disposto no art. 44, inciso I, do Código Penal, em razão da pena aplicada, e o crime ser praticado com violência e grave ameaça.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR o réu JOÃO PEDRO DA SILVA (RG 53922051/SP) como incurso no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

O réu deverá permanecer preso porque estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente aquele relacionado à garantia da ordem pública (anotando-se que houve emprego de grave ameaça), além de se assegurar a aplicação da lei penal, considerando a presente condenação. Ademais, como argumento subsidiário, o réu respondeu ao processo preso e, assim, com a condenação, deverá continuar na mesma situação.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).

P.I.C.

São Paulo, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA